ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ _____

Поставка соды кальцинированной для участка по производству СА и ОХА

г. Москва **_____ г.**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Григорьева Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № закупки _____, протокол от _____ № _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее также - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить соды кальцинированной для участка по производству СА и ОХА в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит) ,

с годом выпуска не ранее 2026 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара (партии Товара)

является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12), счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания(при наличии сопутствующих услуг).

1.6. Страна происхождения товара: _____

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет _____, в том числе НДС _____ (далее – Цена Договора).

2.2. Вариант 2. Цена Договора составляет _____. НДС не облагается (вариант применяется в случае, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения) (далее – Цена Договора).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.5. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров .

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемки-передачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 15 Договора.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору):«01» января 2027 г. по «31» декабря 2027 г. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика (Приложение №2 к Техническому заданию). Заказчик формирует Заявку в соответствии со своей потребностью в товаре. Указанный в Приложении №1 к Техническому заданию объем товара является ориентировочным и может быть не выбран Заказчиком, что не является неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр Договоров. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в статье 12 настоящего Договора.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.8. В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет-фактуру.

4.9. После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.10. Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.11. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора.

4.13. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. **Заказчик вправе:**

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

5.1.7. При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. **Заказчик обязан:**

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.

5.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким

требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

5.3. **Поставщик вправе:**

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 Цена Договора и порядок расчетов Договора.

5.3.3.Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. **Поставщик обязан:**

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора .

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.
Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Положением о закупках товаров, работ, услуг по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

6.10. В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает

10 млрд рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров, работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких

обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;

- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком .

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.11. Начисленные Поставщику но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и порядке , предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме/выполнения работ и/или оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.15. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором.

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров и с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупках товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Договора.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется.

9.2. В случае, если Поставщик внес обеспечение Договора на сумму:

Срок действия данного обеспечения – до «31» марта 2028 года включительно.

(Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения обязательств по указанному Договору).

ВАРИАНТ 1:

Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 6 324 366,60 (шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 60 копеек от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 № 1352), указанной в документации о закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).

ВАРИАНТ 2:

4 216 244,40 (четыре миллиона двести шестнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 40 копеек, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 3 % (не может превышать 5 %) от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

9.3. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг):

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг , а также предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Договору, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Договором

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до «31» марта 2028 года Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса реквизиты и подписи Сторон».

9.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Договора сторонами "31" марта 2028"

12.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения обязательств Поставщика допускается в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

12.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров, заключенных заказчиками.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре Договоров, заключенных заказчиками.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 - Спецификация.

13.5. Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

Статья 14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования).

14.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.

14.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели.

14.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.

14.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные

федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

14.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

14.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

14.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК" Адреса: - юридический: Российская Федерация, Москва, 2-я Вольская ул, Д. 38 К. 2; - фактический: Российская Федерация, Москва, 2-я Вольская ул, Д. 38 К. 2; +7 (495) 287-19-92 доб. 165,+7 (495) 287-19-92; bilenskaya@naocl.ru; Получатель: АО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК" ОГРН: 1087746838244; ИНН: 7732523241; КПП: 772101001; БИК: _____;	_____ Адреса: - юридический:_____ _____; - фактический:_____ _____; _____, _____ _____; _____ __; Получатель: л/с _____; Название Банка: _____;

Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к/с: _____ ____; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: 40702810738000040546 в банке ПАО Сбербанк г. Москва Интернет сайт: http://naocl.ru/; Григорьев А.С. *(ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора)* М.П.	ОГРН: _____; ИНН: _____; КПП: _____; БИК: _____; Название Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ *(ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора)* М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ _____

от _____

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара (партии товара)

Дата составления и подписания Акта Поставщиком	*Дата подписания Акта Заказчиком*
«__»_____20___г., Москва	«__»_____20___г., Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК", (указать наименование заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _____ от _____ (далее - Договор) Поставщик выполнил

обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: Поставка соды кальцинированной для участка по производству СА и ОХА.

2. Договором предусмотрена поставка:

Наименование товарной позиции	Ед.изм.	Количество	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Страна происхождения	Качество

3. Фактически поставлено по Договору, что подтверждено соответствующими Отчетами о поставке:

Наименование товарной позиции	Ед.изм.	Количество	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Страна происхождения	Качество

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором): _____.

5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара: _____.

6. Срок поставки по Договору _____г.
Фактический срок поставки _____ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму _____ руб., _____НДС (__%), в том числе за отчетный период _____ руб., _____ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _____ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме _____руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме _____руб.

Вариант 2
Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации) - _____ руб.
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)- _____ руб.

8. Дополнительные сведения:_____
_____

**Председатель приемочной комиссии _____ / ФИО/
Члены приемочной комиссии _____ / ФИО/
_____ / ФИО/
_____ / ФИО/
_____ / ФИО/

*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного Договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 .

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик: **Поставщик:**

_____/_____/ _____/
_____/

М.П. М.П.

Приложение № 3 к Договору

№ _____

от _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Товара	Единицы измерения	Количество в единицах измерения	Остаточный срок годности	Цена за единицу измерения, руб.(включая НДС) (если облагается НДС)	Стоимость, руб.(включая НДС) (если облагается НДС)*

**Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены Договора к начальной (максимальной) цене Договора. Полученная итоговая стоимость каждой позиции Договора и общая итоговая Цена Договора вносятся в проект Договора, направляемого Заказчиком победителю закупки.*

Заказчик: **Поставщик:**

_____/_____/
_____/_____/

М.П. М.П.